

宁夏专用通信局动力系统设 备维护服务项目

合 同 书

(服务类)

采购编号: TZZD/NZC190011C

项目名称: 宁夏专用通信局动力系统设备维护服项目

甲方：【宁夏回族自治区专用通信局】

法定地址：【银川市金凤区阅海商务区新丝路42号】

法定代表人或授权代表：【时琴】

乙方：【中国移动通信集团宁夏有限公司】

法定地址：【宁夏银川市金凤区新昌东路217号】

法定代表人：【张红星】

根据宁夏专用通信局动力系统设备维护服务项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：叁拾伍万元（¥350000元）人民币。

二、服务范围和内容

（一）维护及修理范围

对宁夏专用通信局银川市内 19 个自有机房、银川市 22 个接入点机房（与其他单位共用）（包括已建好和待建机房的电源设备）及吴忠、石嘴山、中卫、固原四个地市的动力系统及两台油机车进行定期维护及修理（具体维护设备清单见附件一）。

（二）维护及修理内容

1. 负责动力系统日常巡检、性能检测等工作。
2. 负责对维护设备突发性障碍和重大中断事故的抢修。
3. 做好维护工作的各项原始记录，保证各种资料 and 数据的完整正确。
4. 参加设备工程质量的验收，严格执行各项验收标准。
5. 负责有关各项工程项目的现场配合。

6. 每年12 月根据维护设备状况向我方提出下一年度设备的修理及大修计划和备品备件清单。

7. 完成本年度甲方批准下达的设备维护项目计划。

8. 每月底向甲方提交本月维护报告和下月维护计划。

9. 完成甲方交付的其他临时性任务。

10、在应急条件下为甲方提供电源保障。

11. 银川市19 个自有机房及地市 4 个机房每月至少进行一次定期维护，22 个接入点机房每季度至少进行一次定期维护。

（三）设备维护具体要求及指标（见附件二）。

（四）维护及修理的指标及考核

1. 障碍抢修历时5小时/处（需更换备件，当地没设备除外），未完成该指标甲方扣除应付乙方当月维护费的5%。

2. 全年不能出现断电造成通信故障（通信中断或设备损毁），每出现一次，造成通信中断一般事故者扣除当月全部维护费。重大事故协调解决。

3. 提供7*24小时快速响应机制，在接到设备故障通知后，银川市各机房接到通知后1小时内到达现场，其他地市2小时内到达现场。未完成该指标，甲方按每迟到30分钟扣除应付乙方当月维护费的2%。

4. 代维设备修理项目一个月内第三次发生故障，每件甲方扣除应付乙方维护费0.5万元（返厂维修设备除外）。

5. 代维设备修理过程中，又造成其他设备故障的，并确认为乙方原因造成的，由乙方修复，费用自理，每件甲方扣除应付乙方维修费1千元。

6. 未完成日常维护计划标准及周期，每项甲方扣除应付乙方当月维护费1千元。

7. 制定维护测试指标表格，按实际测试数据填写，严禁虚构测试记录，一旦发现，扣当月维护费用。

三、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1. 甲方必须给予乙方提供工作方便，提供维护设备的数量及分布情况。

2. 对乙方的维护作业计划进行审查。

3. 对乙方的维护工作进行监督、检查、验收和考核。

4. 乙方维护人员与第三方发生的疑难问题，需要甲方予以协调，由甲方进行协调。
5. 按合同约定支付维护服务费用。
6. 其他义务：【 无 】

(二) 乙方的权利和义务

1. 乙方必须严格按照合同第三条约定的标准和要求对所维护的设备按计划进行操作维护，确保设备的正常运行。
2. 乙方必须指派具有相应技术资格、职称，且富有经验的工作人员或工程师具体实施维护工作。
3. 乙方履行义务时，须确保生产安全。乙方履行义务时所发生的一切事故所造成人身伤亡和财产损失后果，均由乙方承担责任。
4. 乙方必须做好设备运行情况的常规记录，发现问题及时解决，确保基站正常运行。发现问题应立即向甲方报告。
5. 对于维护中价值低于【 】元的低值易耗品，维护所需车辆、交通费及人力费用均由乙方负责，合同另有约定的除外。
6. 在维护工作中，乙方有义务对可能存在安全隐患通信设备每月编制整改方案，报甲方人员确认后整改，费用由甲方承担。
7. 对甲方在检查、验收或考核中发现的问题，及时按甲方的要求进行整改。
8. 其他义务【 无 】

四、服务期间

本合同维护期为【 12 】个月。自【 2019 】年【 4 】月【 8 】日至【 2020 】年【 4 】月【 8 】日止。

五、付款方式

签订合同后，甲方按照季度支付。

六、保密协议（见附件四）

七、违约责任与赔偿损失

- 1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价____%的违约金。
- 2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价____%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
- 3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的____%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的____%向乙方偿付违约金。
- 4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

八、争端的解决

- 1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

九、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它

- 1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分与本合同具有同等法律效力。
- 2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承

相应责任。

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务

4) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分与本合同具有同等法律效力。

5) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，合同未涉及的事宜，双方协商解决。

6) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

【签字页】

【合同名称：宁夏专用信局动力系统设备维护服项目】

甲方：【宁夏回族自治区专用通信局】（盖章）

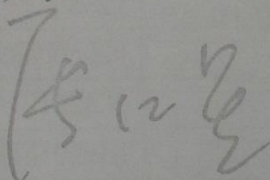
法定代表人（负责人）：

授权代表（签字）： 

日期： 2019. 5.22

乙方：【中国移动通信集团宁夏有限公司】（盖章）

法定代表人（负责人）：

授权代表（签字）： 

日期：

